

# DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

## CONTRACT TITLE

قرارداد جامع خدمات مشاوره مدیریت، پژوهش، برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه سازمانی

## Dadyar document ID

DADYAR-IR-C18B80EDA2E4

## Original format

PDF

## Original relative path

برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه سازمانی قرارداد جامع خدمات مشاوره مدیریت، پژوهش، برنامه

DADYAR-IR-C18B80EDA2E4

## پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

## قرارداد جامع خدمات مشاوره مدیریت، پژوهش، برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه سازمانی

این قرارداد در تاریخ ..... با استناد به ماده ۱۰، مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی و بر اساس اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها، میان طرفین زیر منعقد گردید:

### الف - کارفرما:

شخص حقیقی/حقوقی ..... به شماره ملی/شناسه ملی .....  
و شماره ثبت .....، به نشانی .....  
کدپستی .....، تلفن .....، پست الکترونیکی .....  
به نمایندگی آقای/خانم ..... به سمت ..... که از این پس  
«کارفرما» نامیده می‌شود.

### ب - مشاور:

شخص حقیقی/حقوقی ..... به شماره ملی/شناسه ملی ..... و  
شماره ثبت .....، به نشانی .....  
کدپستی .....، تلفن .....، پست الکترونیکی .....  
به نمایندگی آقای/خانم ..... به سمت ..... که از این پس  
«مشاور» نامیده می‌شود.

کارفرما و مشاور که از این پس مشترکاً «طرفین» نامیده می‌شوند، با احراز اختیار و صلاحیت قانونی، شرایط زیر را پذیرفتند.

### ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات مطالعاتی، پژوهشی، مشاوره مدیریت، برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه سازمانی و پشتیبانی از اجرای راهبردها برای مجموعه/شرکت/پروژه ..... با هدف ارتقای عملکرد، تعیین مسیر آینده و فراهم نمودن چارچوب اجرایی تحقق اهداف کارفرما.

دامنه خدمات حسب شرایط خصوصی می‌تواند شامل شناخت و تحلیل وضعیت موجود، تحلیل محیط داخلی و خارجی، طراحی یا بازنگری مأموریت و چشم‌انداز، تعیین اهداف کلان، تدوین راهبردها، طراحی برنامه‌های عملیاتی، تعیین شاخص‌های عملکرد، برنامه‌ریزی منابع و ارائه مشاوره در مرحله اجرا باشد.

## ماده ۲ - اهداف قرارداد

خدمات موضوع قرارداد با اهداف زیر انجام می‌شود:

۱. ایجاد شناخت مستند از وضعیت موجود کارفرما؛

۲. شناسایی مسائل، قابلیت‌ها، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مؤثر بر فعالیت؛

۳. تعیین یا بازنگری جهت‌گیری بلندمدت سازمان؛

۴. تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردی؛

۵. طراحی راهبردهای توسعه و بهبود؛

۶. تبدیل راهبردها به برنامه‌های قابل اجرا؛

۷. تعیین نظام سنجش و پایش عملکرد؛

۸. ارتقای هماهنگی میان تصمیمات مدیریتی، منابع و اهداف؛

۹. فراهم نمودن چارچوب مناسب برای مدیریت تغییر و توسعه سازمانی؛

۱۰. پشتیبانی مشورتی از اجرای برنامه‌ها در حدود قرارداد.

تبصره - تحقق نهایی آثار اقتصادی، مالی یا عملیاتی برنامه‌ها تابع عوامل متعدد بوده و صرف انعقاد این قرارداد به معنی تضمین حصول نتیجه اقتصادی خاص نیست.

### ماده ۳ - ماهیت تعهد مشاور

تعهد مشاور اصولاً تعهد به ارائه خدمات تخصصی با رعایت مراقبت حرفه‌ای متعارف است، نه تضمین حصول یک نتیجه اقتصادی یا تجاری معین؛ مگر در خصوص خروجی‌هایی که صراحتاً به عنوان «محصول قابل تحویل» در قرارداد تعیین شده‌اند. مشاور موظف است تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود را بر اساس اطلاعات موجود، روش‌های متعارف حرفه‌ای و بررسی‌های موضوع قرارداد تهیه نماید. تصمیم نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش توصیه‌ها و همچنین نحوه اجرای آنها بر عهده کارفرما خواهد بود.

### ماده ۴ - مراحل اجرای خدمات

خدمات حسب ابعاد پروژه در مراحل زیر انجام خواهد شد:

#### مرحله نخست - شناخت و ارزیابی وضع موجود

بررسی ساختار، فعالیت‌ها، فرآیندها، منابع، توانمندی‌ها، عملکرد و محیط کسب و کار.

#### مرحله دوم - مطالعات و تحلیل راهبردی

تحلیل عوامل داخلی و خارجی، روندها، ذی‌نفعان، رقبا، بازار، فرصت‌ها، مخاطرات و سایر متغیرهای مؤثر.

#### مرحله سوم - طراحی جهت‌گیری راهبردی

تدوین یا بازنگری مأموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها، اولویت‌ها و اهداف راهبردی.

#### مرحله چهارم - تدوین راهبردها

تعیین گزینه‌های راهبردی، ارزیابی آنها و تدوین راهبردهای منتخب.

## مرحله پنجم - طراحی برنامه‌های اجرایی

تبدیل راهبردها به اقدامات، پروژه‌ها، برنامه‌ها، مسئولیت‌ها، زمان‌بندی‌ها و شاخص‌های ارزیابی.

## مرحله ششم - پشتیبانی اجرا و پایش

همراهی مشورتی، پایش پیشرفت، تحلیل انحرافات و پیشنهاد اقدامات اصلاحی، در صورت پیش‌بینی این مرحله در قرارداد.

## ماده ۵ - مطالعه و شناخت وضعیت موجود

مشاور موظف است در حدود دامنه قرارداد، اطلاعات لازم درباره وضعیت کارفرما را بررسی نماید. مطالعات ممکن است شامل ساختار سازمانی، محصولات و خدمات، فرآیندها، منابع انسانی، ظرفیت‌های فنی، اطلاعات مالی قابل ارائه، بازار، مشتریان، تأمین‌کنندگان، رقبا، پروژه‌ها و سایر عوامل مؤثر باشد. مشاور می‌تواند برای تکمیل مطالعات از مصاحبه، پرسشنامه، جلسه تخصصی، بررسی اسناد، تحلیل داده و سایر روش‌های حرفه‌ای استفاده نماید.

## ماده ۶ - صحت و کفایت اطلاعات

کارفرما مسئول صحت اطلاعات، اسناد و داده‌هایی است که در اختیار مشاور قرار می‌دهد. مشاور موظف است مغایرت‌های آشکار یا اطلاعاتی را که به‌طور متعارف نیازمند clarification هستند به کارفرما اعلام کند. چنانچه اطلاعات ضروری در اختیار مشاور قرار نگیرد، مشاور می‌تواند در گزارش مربوط محدودیت داده‌ها و تأثیر آن بر نتایج تحلیل را تصریح نماید. استفاده مشاور از اطلاعات ارائه‌شده توسط کارفرما به معنی تضمین صحت مستقل آنها نیست، مگر آنکه راستی‌آزمایی مشخصاً جزء شرح خدمات باشد.

## ماده ۷ - تحلیل محیط داخلی

تحلیل محیط داخلی حسب موضوع پروژه می‌تواند شامل بررسی موارد زیر باشد:

ساختار و حاکمیت سازمانی، توانمندی‌های محوری، منابع انسانی، فناوری، فرآیندها، مدل کسب و کار، منابع مالی، نظام تصمیم‌گیری، فرهنگ سازمانی، ظرفیت توسعه، برند، شبکه شرکا و سایر قابلیت‌های اثرگذار. هدف از این تحلیل، تعیین واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی است که بر انتخاب و اجرای راهبردها تأثیر می‌گذارند.

## ماده ۸ - تحلیل محیط خارجی

مشاور حسب دامنه خدمات، عوامل بیرونی مؤثر بر فعالیت کارفرما را مورد بررسی قرار می‌دهد. این عوامل می‌تواند شامل شرایط بازار، رقابت، فناوری، اقتصاد، مقررات، تحولات اجتماعی، روندهای صنعت، محیط بین‌المللی، زنجیره تأمین و سایر متغیرهای مرتبط باشد. تحلیل باید حتی‌الامکان میان داده موجود، فرض تحلیلی و پیش‌بینی تفکیک ایجاد کند.

## ماده ۹ - تحلیل ذی‌نفعان

در صورت مرتبط بودن با پروژه، مشاور گروه‌های اصلی ذی‌نفع را شناسایی و میزان تأثیر و انتظارات آنها را بررسی خواهد کرد. ذی‌نفعان می‌توانند شامل سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان، نهادهای عمومی و سایر گروه‌های مؤثر باشند. نتایج این تحلیل می‌تواند در طراحی راهبرد ارتباطی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

## ماده ۱۰ - مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی

مشاور حسب نیاز کارفرما نسبت به تدوین، بازنگری یا تسهیل فرآیند تعیین موارد زیر اقدام می‌کند:

**مأموریت:** بیان فلسفه وجودی، حوزه فعالیت و ارزشی که سازمان ایجاد می‌کند.

**چشم‌انداز:** تصویری روشن و واقع‌گرایانه از جایگاه مطلوب سازمان در افق زمانی مشخص.

**ارزش‌های سازمانی:** اصول و معیارهای بنیادینی که چارچوب رفتار و تصمیم‌گیری سازمان را شکل می‌دهد.

متن نهایی پس از بررسی و تأیید کارفرما به عنوان یکی از مبانی برنامه راهبردی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

## ماده ۱۱ - اهداف و اولویت‌های راهبردی

بر اساس نتایج مطالعات، اهداف کلان و اولویت‌های راهبردی پیشنهاد می‌شوند. اهداف باید حتی‌الامکان مشخص؛ قابل سنجش؛ قابل پیگیری؛ دارای افق زمانی؛ و مرتبط با راهبردهای سازمان باشند. اولویت‌بندی اهداف با توجه به منابع، محدودیت‌ها، اهمیت، فوریت و قابلیت اجرا انجام خواهد شد.

## ماده ۱۲ - طراحی گزینه‌های راهبردی

مشاور می‌تواند برای هر حوزه مهم چند گزینه راهبردی تدوین و آثار احتمالی آنها را ارزیابی نماید. ارزیابی می‌تواند با توجه به معیارهایی از جمله هزینه، زمان، ریسک، منابع لازم، سازگاری با اهداف، بازده مورد انتظار و امکان اجرا صورت گیرد. انتخاب راهبرد نهایی با کارفرما است، مگر اینکه اختیار دیگری صراحتاً به مشاور واگذار شده باشد.

## ماده ۱۳ - برنامه راهبردی نهایی

برنامه راهبردی نهایی حسب شرایط پروژه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

چکیده مدیریتی؛ شناخت وضع موجود؛ تحلیل محیط؛ مسائل کلیدی؛ مأموریت و چشم‌انداز؛ اهداف راهبردی؛ راهبردهای منتخب؛ برنامه‌های کلان؛ اولویت‌های اجرایی؛ شاخص‌های سنجش؛ مخاطرات اصلی؛ و چارچوب پایش و بازنگری. ساختار دقیق سند در پیوست شرح خدمات تعیین می‌شود.

## ماده ۱۴ - برنامه‌های عملیاتی

برای تبدیل راهبردها به اقدامات اجرایی، مشاور حسب قرارداد برنامه عملیاتی تهیه می‌کند.

هر برنامه عملیاتی می‌تواند شامل:



عنوان اقدام؛ هدف؛ مسئول اجرا؛ واحدهای همکار؛ زمان شروع و پایان؛ منابع مورد نیاز؛ شاخص نتیجه؛ ریسک های مهم؛ و وضعیت پیشرفت باشد. برنامه عملیاتی صرفاً تا حدودی که در شرح خدمات مقرر شده است جزء تعهد مشاور خواهد بود.

## ماده ۱۵ - شاخص های کلیدی عملکرد

مشاور حسب نیاز پروژه برای اهداف و برنامه های منتخب شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI پیشنهاد می کند.

برای هر شاخص حتی الامکان موارد زیر تعیین خواهد شد:

تعریف شاخص؛ روش محاسبه؛ منبع داده؛ دوره اندازه گیری؛ مسئول گزارش دهی؛ مقدار پایه؛ و هدف مورد انتظار. شاخص ها باید به نحوی طراحی شوند که استفاده مدیریتی از آنها امکان پذیر باشد و صرفاً به تولید آمار غیر کاربردی منجر نشوند.

## ماده ۱۶ - برنامه ریزی منابع

در صورت پیش بینی در شرح خدمات، مشاور نیازهای کلی منابع برای اجرای برنامه را بررسی خواهد کرد. این منابع می تواند شامل منابع انسانی، مالی، فنی، فناوری، زیرساخت، شرکای تجاری و سایر ظرفیت های لازم باشد. برآورد مشاور در خصوص منابع مالی، مگر اینکه مطالعه مالی تخصصی مستقلی سفارش داده شده باشد، برآورد مدیریتی محسوب می شود و جایگزین بودجه ریزی رسمی یا گزارش حسابرسی نخواهد بود.

## ماده ۱۷ - طراحی ساختار و نظام مسئولیت

چنانچه اجرای راهبردها مستلزم اصلاح ساختار باشد، مشاور می تواند پیشنهادهایی درباره:

ساختار سازمانی ؛ تفکیک مسئولیت ها ؛ سطوح اختیار ؛ کمیته های مدیریتی ؛ مالکیت فرآیندها ؛ و سازوکارهای هماهنگی ارائه نماید. ایجاد یا حذف سمت های سازمانی، انتصاب اشخاص و تصمیمات استخدامی در اختیار کارفرما است.

## **ماده ۱۸ - مدیریت پروژه های راهبردی**

در صورتی که در شرح خدمات مقرر شده باشد، مشاور می تواند برای پروژه های منتخب راهبردی، نظام مدیریت و پایش طراحی نماید. این خدمات ممکن است شامل تعیین نقاط عطف، برنامه زمانی سطح بالا، ریسک ها، مسئولیت ها و سازوکار گزارش دهی باشد. مدیریت مستقیم عملیات اجرایی یا پیمانکاران صرفاً در صورتی جزء تعهد مشاور است که صریحاً در قرارداد درج شود.

## **ماده ۱۹ - مدیریت ریسک**

مشاور حسب دامنه قرارداد، ریسک های اصلی مرتبط با اجرای راهبردها را شناسایی و طبقه بندی می کند. ارزیابی می تواند بر اساس احتمال وقوع و شدت آثار انجام شده و برای ریسک های مهم اقدامات پیشگیرانه، کاهش دهنده یا واکنشی پیشنهاد شود. وجود تحلیل ریسک به معنی حذف یا تضمین عدم وقوع خطرات نیست.

## **ماده ۲۰ - مدیریت تغییر**

چنانچه برنامه راهبردی مستلزم تغییرات سازمانی مهم باشد، مشاور می تواند چارچوب مدیریت تغییر پیشنهاد نماید. این چارچوب ممکن است شامل ارتباطات داخلی، مشارکت ذی نفعان، آموزش، آماده سازی مدیران، مدیریت مقاومت و پایش پذیرش تغییر باشد.

## **ماده ۲۱ - جلسات راهبری**

طرفین می توانند «کمیته راهبری پروژه» تشکیل دهند.

اعضای کمیته از طرف کارفرما.....

اعضای کمیته از طرف مشاور.....

وظایف کمیته عبارت خواهد بود از بررسی پیشرفت، رفع موانع، تعیین تکلیف مسائل اساسی و بررسی خروجی های هر مرحله. تصمیماتی که موجب تغییر مبلغ، مدت یا دامنه اصلی قرارداد می شوند صرفاً در صورت تأیید اشخاص دارای اختیار طرفین معتبر خواهند بود.

## ماده ۲۲ - نماینده کارفرما

کارفرما آقای/خانم ..... را به عنوان نماینده قرارداد معرفی می کند. نماینده کارفرما مسئول هماهنگی دسترسی به اطلاعات، تشکیل جلسات، انتقال درخواست ها و پیگیری تأیید خروجی ها خواهد بود. نماینده کارفرما صرفاً در حدود اختیار اعلام شده حق ایجاد تعهد مالی یا تغییر مفاد قرارداد را دارد.

## ماده ۲۳ - مدیر پروژه مشاور

مشاور آقای/خانم ..... را به عنوان مدیر پروژه معرفی می کند. مدیر پروژه مسئول هماهنگی تیم مشاور، برنامه ریزی خدمات، کنترل کیفیت خروجی ها و ارتباط اجرایی با نماینده کارفرما خواهد بود. تغییر مدیر پروژه در صورت ضرورت باید به کارفرما اطلاع داده شود.

## ماده ۲۴ - استفاده از متخصصان

مشاور می تواند برای بخش های تخصصی از کارشناسان و متخصصان واجد صلاحیت استفاده نماید. استفاده از متخصصان فرعی مسئولیت مشاور را نسبت به تعهدات قراردادی ساقط نمی کند. در صورتی که استفاده از متخصص مشخصی شرط اساسی کارفرما باشد، نام وی در شرایط خصوصی درج خواهد شد.

## ماده ۲۵ - دسترسی به مدیران و کارکنان کارفرما

کارفرما در حدود امکان و نیاز پروژه، دسترسی متعارف مشاور به مدیران، کارشناسان و واحدهای مرتبط را فراهم خواهد نمود. جلسات باید حتی الامکان از قبل هماهنگ شوند تا موجب اختلال غیرضروری در فعالیتهای جاری کارفرما نگردند. مشاور موظف است اطلاعات دریافت شده در جلسات را مطابق مقررات محرمانگی قرارداد مدیریت نماید.

## ماده ۲۶ - مطالعات میدانی و مصاحبه

در صورت لزوم، مشاور میتواند مطالعات میدانی، مصاحبه، جلسه گروهی، پرسشنامه یا سایر ابزارهای گردآوری اطلاعات را به کار گیرد. در مطالعاتی که شامل اطلاعات شخصی یا محرمانه است، رعایت حدود استفاده و محرمانگی ضروری خواهد بود.

## ماده ۲۷ - گزارشهای پروژه

مشاور حسب برنامه زمانی، گزارشهای زیر را ارائه خواهد کرد:

گزارش آغاز پروژه؛ گزارش شناخت وضع موجود؛ گزارش تحلیلی؛ پیش نویس برنامه راهبردی؛ برنامه عملیاتی؛ گزارش نهایی؛ و سایر خروجیهای مقرر در پیوست. شکل، حجم و جزئیات هر گزارش با توجه به ماهیت پروژه تعیین خواهد شد.

## ماده ۲۸ - بررسی و تأیید خروجیها

کارفرما موظف است هر خروجی را ظرف ..... روز کاری پس از دریافت بررسی و نظرات خود را به صورت یکپارچه به مشاور اعلام نماید.

عدم اعلام نظر در مهلت مذکور حسب توافق طرفین:

□ به منزله تأیید تلقی می‌شود.

□ صرفاً موجب تمدید مدت پروژه خواهد شد و تأیید محسوب نمی‌شود.

گزینه منتخب باید پیش از امضای قرارداد مشخص گردد. مشاور موظف است اصلاحات منطبق با شرح خدمات و نظرات توافق شده را اعمال نماید.

### ماده ۲۹ - تعداد دفعات اصلاح

برای هر خروجی اصلی، ..... نوبت اصلاح در مبلغ قرارداد منظور شده است. اصلاحاتی که ناشی از تغییر اساسی تصمیم کارفرما، تغییر دامنه خدمات یا اطلاعات جدید خارج از فرض‌های اولیه باشد می‌تواند به عنوان خدمات اضافی تلقی گردد.

### ماده ۳۰ - مدت قرارداد

مدت اجرای خدمات ..... ماه از تاریخ ..... تا تاریخ ..... خواهد بود. شروع مدت منوط به تحقق شرایط زیر است:

امضای قرارداد؛ پرداخت پیش‌پرداخت در صورت وجود؛ معرفی نماینده طرفین؛ و تحویل اطلاعات اولیه مورد نیاز. تأخیر کارفرما در ارائه اطلاعات یا تصمیمات مورد نیاز، حسب تأثیر واقعی آن موجب تمدید متناسب مدت خواهد شد.

### ماده ۳۱ - مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد بابت انجام خدمات و تحویل خروجی‌های مندرج در قرارداد و پیوست‌های آن، مبلغ ..... ریال، معادل ..... تومان تعیین می‌گردد.

مبلغ مزبور بر مبنای دامنه خدمات، مدت اجرای پروژه، تعداد و سطح تخصص اعضای تیم، حجم مطالعات و خروجی‌های مورد توافق تعیین شده و تغییر آن صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در این قرارداد یا با توافق کتبی طرفین امکان‌پذیر است. مالیات، عوارض و کسورات قانونی حسب قوانین و مقررات حاکم در زمان پرداخت اعمال خواهد شد.

تبصره ۱ - هزینه خدماتی که بنا به درخواست کارفرما خارج از دامنه مصوب قرارداد انجام شود، جزء مبلغ فوق نیست.  
تبصره ۲ - چنانچه بخشی از خدمات به دلیل تصمیم کارفرما حذف شود، آثار مالی آن با توجه به میزان کار انجام‌شده، تعهدات ایجادشده و هزینه‌های قطعی مشاور محاسبه خواهد شد و حذف خدمت لزوماً موجب کسر تمام مبلغ پیش‌بینی شده برای آن مرحله نخواهد بود.

## ماده ۳۲ - نحوه پرداخت

حق الزحمه مشاور به تناسب پیشرفت پروژه و مطابق برنامه زیر پرداخت می‌شود:

۱. مبلغ ..... درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت، پس از امضای قرارداد و ارائه اسناد مورد توافق؛
۲. مبلغ ..... درصد پس از تحویل و تأیید گزارش شناخت و ارزیابی وضعیت موجود؛
۳. مبلغ ..... درصد پس از تحویل مطالعات و تحلیل‌های راهبردی؛
۴. مبلغ ..... درصد پس از ارائه پیش‌نویس برنامه راهبردی؛
۵. مبلغ ..... درصد پس از تحویل برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌های عملکرد؛
۶. مبلغ ..... درصد پس از تحویل و تأیید مجموعه نهایی اسناد و گزارش اختتام پروژه.

کارفرما موظف است هر صورت حساب تأیید شده را حداکثر ظرف ..... روز کاری پرداخت نماید.

تبصره - در صورت انتخاب ساختار مالی متفاوت، جدول تفصیلی پرداخت مندرج در پیوست مالی بر این ماده حاکم خواهد بود.

### **ماده ۳۳ - هزینه های خارج از حق الزحمه**

هزینه های معمول اداری مشاور در مبلغ قرارداد منظور شده است؛ لیکن هزینه های خاصی که به درخواست یا با تأیید کارفرما برای اجرای پروژه ضرورت یابد، از جمله سفر خارج از محل معمول انجام خدمات، اقامت، مطالعات تخصصی شخص ثالث، خرید داده های تجاری، آزمون های تخصصی یا دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی پولی، صرفاً پس از تأیید کارفرما قابل مطالبه خواهد بود. مشاور موظف است حتی الامکان پیش از ایجاد چنین هزینه ای، برآورد آن را به کارفرما اعلام نماید.

### **ماده ۳۴ - تغییر دامنه خدمات**

هیچ یک از طرفین نمی تواند به صورت یک جانبه دامنه اساسی خدمات را تغییر دهد. هرگونه درخواست کارفرما که موجب افزایش یا کاهش محسوس حجم کار، تعداد خروجی ها، تعداد واحدهای مورد مطالعه، جلسات، محل های اجرای پروژه یا مدت خدمات شود، ابتدا از سوی مشاور از حیث آثار زمانی و مالی بررسی می گردد. اجرای تغییرات اساسی منوط به تأیید کتبی طرفین در قالب «دستور تغییر» یا الحاقیه خواهد بود. اصلاحات جزئی که عرفاً برای تکمیل خروجی مورد توافق ضروری است، تغییر دامنه خدمات محسوب نمی شود.

### **ماده ۳۵ - خدمات اضافی**

موارد زیر، در صورتی که در شرح خدمات اولیه پیش بینی نشده باشند، می توانند خدمات اضافی محسوب شوند:

الف - انجام مطالعات جدید پس از تصویب دامنه پروژه؛

- ب - توسعه پروژه به شرکت، واحد، شعبه، محصول یا بازار جدید؛
- ج - تهیه گزارش‌های تخصصی خارج از خروجی‌های توافق‌شده؛
- د - بازطراحی اساسی خروجی تأییدشده به علت تغییر تصمیم کارفرما؛
- هـ - حضور مستمر مشاور در محل کارفرما بیش از میزان مقرر؛
- و - انجام خدمات اجرایی به جای خدمات مشاوره‌ای؛
- ز - تهیه مطالعات حقوقی، مالیاتی، حسابداری، ارزش‌گذاری یا مهندسی تخصصی که مستقلاً در شرح خدمات درج نشده باشد؛
- ح - انجام مطالعات جدید در اثر تغییر بنیادین شرایط پروژه.
- خدمات اضافی پس از تعیین مبلغ، مدت و خروجی مورد انتظار و تأیید طرفین انجام خواهد شد.

## ماده ۳۶ - تعهدات عمومی مشاور

مشاور متعهد است:

۱. خدمات را با دقت حرفه‌ای و در حدود دانش و استانداردهای متعارف حوزه مشاوره مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دهد.
۲. نیروی انسانی متناسب با ماهیت پروژه را به کار گیرد.
۳. برنامه زمانی مصوب را رعایت نماید، مگر در مواردی که تأخیر ناشی از عوامل خارج از اختیار وی باشد.
۴. کارفرما را از مسائل مهمی که می‌تواند بر کیفیت، زمان، هزینه یا امکان اجرای پروژه تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد مطلع نماید.
۵. مستندات و گزارش‌های موضوع قرارداد را در قالب توافق‌شده تحویل دهد.



۶. اطلاعات محرمانه کارفرما را صرفاً در حدود اجرای قرارداد مورد استفاده قرار دهد.

۷. از ارائه آگاهانه اطلاعات خلاف واقع یا تحلیل‌های گمراه‌کننده خودداری نماید.

۸. استقلال حرفه‌ای خود را در ارائه تحلیل و توصیه حفظ کند.

۹. سوابق اصلی پروژه را تا مدت ..... سال پس از خاتمه قرارداد، در حدود الزامات قانونی و سیاست نگهداری اسناد، حفظ نماید.

۱۰. از اسناد و دارایی‌های تحویلی کارفرما مراقبت متعارف به عمل آورد.

## ماده ۳۷ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱. اطلاعات، مدارک و داده‌های موردنیاز پروژه را در زمان مناسب در اختیار مشاور قرار دهد.

۲. دسترسی متعارف به مدیران، کارشناسان و واحدهای مرتبط را فراهم کند.

۳. یک نماینده واجد اختیار کافی برای هماهنگی پروژه معرفی نماید.

۴. درباره گزارش‌ها و درخواست‌های تصمیم‌گیری مشاور در مهلت مقرر اعلام نظر کند.

۵. حق‌الزحمه و سایر مطالبات قانونی مشاور را در مواعد مقرر پرداخت نماید.

۶. مشاور را از محدودیت‌های قانونی، قراردادی یا محرمانگی مرتبط با اطلاعات تحویلی آگاه کند.

۷. مجوزهای داخلی لازم برای انجام مطالعات را فراهم نماید.

۸. در صورت اطلاع از تغییر مهمی که بر فرضیات پروژه اثر می‌گذارد، مراتب را بدون تأخیر ناموجه به مشاور اعلام کند.

۹. از مطالبه اقدام مغایر قانون، اخلاق حرفه‌ای یا مفاد قرارداد خودداری نماید.

۱۰. امکاناتی را که در شرایط خصوصی به عنوان تعهد کارفرما تعیین شده است در اختیار تیم پروژه قرار دهد.

### ماده ۳۸ - مسئولیت تصمیمات مدیریتی

وظیفه مشاور، بررسی، تحلیل، ارائه گزینه و پیشنهاد تخصصی است و تصمیم‌گیری نهایی مدیریتی، تجاری و اجرایی با کارفرما خواهد بود. کارفرما مسئول بررسی تناسب توصیه‌ها با وضعیت واقعی سازمان و تصمیم‌گیری درباره اجرای آنها است. چنانچه کارفرما برخلاف هشدار مستند مشاور یا با تغییر اساسی فرضیات مبنای تحلیل، تصمیم به اجرای یک راهکار بگیرد، آثار ناشی از آن تصمیم را نمی‌توان صرفاً به ارائه توصیه اولیه از سوی مشاور منتسب نمود. این ماده مانع مسئولیت مشاور در قبال تقصیر حرفه‌ای، تخلف قراردادی یا ارائه آگاهانه اطلاعات خلاف واقع نخواهد بود.

### ماده ۳۹ - عدم تضمین نتیجه اقتصادی

هیچ پیش‌بینی مربوط به درآمد، هزینه، سهم بازار، توسعه، سودآوری، بازده سرمایه‌گذاری یا سایر نتایج آینده، تضمین تحقق آن نتیجه محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طرفین صراحتاً و کتباً تعهد نتیجه مشخصی را پذیرفته باشند. پیش‌بینی‌های مشاور بر فرضیات و اطلاعات موجود در زمان تهیه گزارش استوار است و تغییر شرایط اقتصادی، مقرراتی، فناوری، بازار، رفتار رقبا یا سایر عوامل می‌تواند نتایج واقعی را تغییر دهد.

### ماده ۴۰ - کنترل کیفیت خدمات

مشاور موظف است پیش از تحویل نهایی خروجی‌های اصلی، آنها را از حیث انسجام، ارتباط با موضوع قرارداد و انطباق با دامنه مصوب مورد بازبینی داخلی قرار دهد. کارفرما حق دارد ایرادات مستند مربوط به عدم انطباق خروجی با شرح خدمات را اعلام کند و مشاور موظف است ایرادات وارد را بدون مطالبه حق‌الزحمه اضافی اصلاح نماید. اختلاف سلیقه مدیریتی به تنهایی، در صورتی که خروجی با شرح خدمات و معیارهای توافق‌شده منطبق باشد، نقص خدمت محسوب نمی‌شود.

## ماده ۴۱ - استقلال حرفه‌ای مشاور

مشاور در انجام تحلیل‌های تخصصی از استقلال حرفه‌ای برخوردار است. کارفرما می‌تواند فرضیات، روش‌ها و نتایج را نقد و درباره آنها توضیح مطالبه کند، لیکن مشاور ملزم نیست نتیجه‌ای را که برخلاف یافته‌های حرفه‌ای اوست صرفاً برای انطباق با انتظار قبلی کارفرما در گزارش درج نماید. در صورت اختلاف درباره نتیجه یک تحلیل، نظر کارفرما می‌تواند حسب توافق به عنوان دیدگاه مدیریتی در گزارش منعکس گردد، بدون آنکه الزاماً به عنوان نتیجه تخصصی مشاور معرفی شود.

## ماده ۴۲ - تعارض منافع

مشاور موظف است تعارض منافع بالفعل و مؤثری را که در زمان انعقاد قرارداد از آن آگاه است و می‌تواند استقلال حرفه‌ای وی را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد، به کارفرما اعلام نماید. چنانچه در طول پروژه تعارض منافع مهمی ایجاد شود، مشاور موظف است پس از آگاهی، موضوع را اعلام و برای مدیریت آن راهکار مناسب پیشنهاد کند. صرف ارائه خدمات به سایر فعالان یک صنعت، بدون وجود تعارض واقعی یا استفاده از اطلاعات محرمانه، به خودی خود تعارض منافع محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه در شرایط خصوصی خلاف آن توافق شده باشد.

## ماده ۴۳ - عدم ایجاد رابطه استخدامی

این قرارداد ماهیت **خدمات مشاوره مستقل** دارد و هیچ‌یک از مفاد آن به خودی خود موجب ایجاد رابطه استخدامی میان کارفرما و مشاور یا اعضای تیم وی نخواهد بود. مدیریت، پرداخت حقوق و مزایا و انجام تکالیف قانونی کارکنان مشاور بر عهده مشاور است؛ مگر در مواردی که قانون آمره ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. مشاور نیز جز در حدود اختیارات کتبی اعطاشده، نماینده قانونی کارفرما در برابر اشخاص ثالث محسوب نمی‌شود.

## ماده ۴۴ - عدم اختیار ایجاد تعهد برای کارفرما

مشاور بدون مجوز کتبی کارفرما حق ندارد:

از طرف کارفرما قراردادی منعقد کند؛ تعهد مالی ایجاد نماید؛ استخدام یا اخراجی انجام دهد؛ سفارشی قطعی ثبت کند؛ یا در برابر شخص ثالث تعهد الزام آور ایجاد نماید. حضور مشاور در مذاکره یا جلسه با اشخاص ثالث به تنهایی به معنای داشتن اختیار نمایندگی نیست.

## ماده ۴۵ - محرمانگی

کلیه اطلاعات غیرعمومی که در ارتباط با اجرای قرارداد در اختیار هر یک از طرفین قرار می گیرد و حسب ماهیت یا اعلام ارائه کننده محرمانه محسوب می شود، باید محرمانه نگهداری شود. اطلاعات محرمانه می تواند شامل اطلاعات مالی، تجاری، راهبردی، فنی، عملیاتی، سازمانی، اطلاعات کارکنان و مشتریان، برنامه های توسعه، داده های پژوهشی، گزارش های داخلی و اسناد مشابه باشد. دریافت کننده اطلاعات موظف است:

الف - اطلاعات را صرفاً برای اجرای قرارداد استفاده کند؛

ب - دسترسی را به اشخاصی محدود نماید که برای انجام وظیفه نیاز به اطلاع دارند؛

ج - اقدامات متعارف حفاظتی را اعمال کند؛

د - بدون مجوز، اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد.

## ماده ۴۶ - استثنائات محرمانگی

تعهد محرمانگی شامل اطلاعاتی نخواهد بود که دریافت کننده بتواند اثبات نماید:

۱. پیش از دریافت، به نحو قانونی در اختیار وی بوده است؛

۲. بدون تخلف وی عمومی شده است؛

۳. مستقلاً و بدون استفاده از اطلاعات محرمانه ایجاد شده است؛

۴. از شخص ثالثی که منع قانونی یا قراردادی نداشته دریافت شده است؛

۵. افشای آن به موجب حکم قانون یا دستور مرجع صالح الزامی است.

در مورد اخیر، دریافت کننده در صورت عدم منع قانونی، پیش از افشا طرف مقابل را مطلع خواهد کرد.

#### **ماده ۴۷ - مدت تعهد محرمانگی**

تعهد محرمانگی از زمان دریافت اطلاعات آغاز و تا ..... سال پس از خاتمه قرارداد ادامه خواهد داشت. در خصوص اسرار تجاری یا اطلاعاتی که قانون حمایت طولانی تری برای آنها مقرر کرده باشد، تعهد در حدود قانون ادامه خواهد یافت.

#### **ماده ۴۸ - امنیت اطلاعات و اسناد**

هر یک از طرفین موظف است در نگهداری اطلاعات طرف دیگر اقدامات حفاظتی متناسب و متعارف اتخاذ کند. در صورت وقوع دسترسی غیرمجاز، افشا، مفقودی یا رخداد امنیتی مؤثر نسبت به اطلاعات پروژه، طرف آگاه موظف است بدون تأخیر غیرمتعارف طرف دیگر را مطلع سازد و در حدود امکانات برای کاهش آثار آن همکاری نماید. در پایان قرارداد، نحوه استرداد، حذف یا نگهداری اطلاعات محرمانه مطابق درخواست قانونی طرف ارائه کننده و الزامات قانونی تعیین خواهد شد.

#### **ماده ۴۹ - مالکیت اطلاعات اولیه**

مالکیت اسناد، داده ها، علائم، اطلاعات و سایر محتوایی که کارفرما برای انجام پروژه در اختیار مشاور قرار می دهد متعلق به کارفرما یا صاحبان قانونی مربوط است. تحویل این اطلاعات به مشاور صرفاً مجوز استفاده در حدود اجرای قرارداد ایجاد می کند و انتقال مالکیت تلقی نمی شود. کارفرما مسئول داشتن مجوز لازم برای تحویل و استفاده از اطلاعاتی است که حقوق آنها متعلق به اشخاص ثالث است.

## ماده ۵۰ - مالکیت خروجی اختصاصی پروژه

پس از تسویه کامل مطالبات مربوط به هر خروجی، حقوق بهره‌برداری از گزارش‌ها، برنامه‌ها، تحلیل‌ها، نمودارها و اسنادی که اختصاصاً برای کارفرما و در اجرای همین قرارداد تولید شده‌اند، در حدود مقرر در قرارداد به کارفرما تعلق خواهد گرفت. دامنه انتقال یا اجازه بهره‌برداری از حقوق مادی آثار حسب مورد باید با رعایت مقررات آمره حقوق مالکیت فکری تفسیر شود. حقوق معنوی پدیدآورندگان در حدودی که مطابق قانون قابل اسقاط یا انتقال نباشد محفوظ خواهد بود.

## ماده ۵۱ - دانش و دارایی‌های پیشین مشاور

روش‌های عمومی، دانش فنی، تجربه حرفه‌ای، الگوهای تحلیلی، ابزارها، قالب‌ها، نرم‌افزارها، الگوریتم‌ها، چارچوب‌های مدیریتی و سایر دارایی‌هایی که پیش از این پروژه در اختیار مشاور بوده یا مستقل از اطلاعات محرمانه کارفرما توسعه یافته‌اند، به صرف استفاده در پروژه به مالکیت کارفرما منتقل نمی‌شوند. در صورتی که بهره‌برداری از خروجی نهایی کارفرما مستلزم استفاده از بخشی از این دارایی‌ها باشد، مشاور در حد لازم برای استفاده متعارف از خروجی، مجوز استفاده غیرانحصاری موردنیاز را اعطا می‌کند؛ مگر آنکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شده باشد. این تفکیک برای جلوگیری از اختلاف میان "محصول اختصاصی پروژه" و "دانش و ابزار حرفه‌ای پیشین مشاور" است.

## ماده ۵۲ - توسعه دانش عمومی

مشاور می‌تواند دانش، مهارت، تجربه و اصول عمومی حاصل از انجام پروژه را در فعالیت حرفه‌ای آینده خود به کار گیرد؛ مشروط بر اینکه این امر موجب افشای اطلاعات محرمانه، اسرار تجاری یا بازتولید اسناد اختصاصی کارفرما نشود. مشاور بدون اجازه کارفرما حق ندارد اطلاعات محرمانه یا داده‌های اختصاصی کارفرما را به عنوان نمونه پروژه منتشر کند.

### ماده ۵۳ - استفاده از نام و نشان طرفین

هیچ یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر حق ندارد از نام تجاری، علامت، نشان یا هویت بصری طرف مقابل به نحوی استفاده کند که متضمن تأیید، حمایت یا مشارکت خارج از حدود واقعی قرارداد باشد. اعلام صرف وجود رابطه قراردادی نیز در صورتی که پروژه محرمانه اعلام شده باشد، نیازمند موافقت کارفرما خواهد بود.

### ماده ۵۴ - حقوق اشخاص ثالث

مشاور موظف است در تهیه خروجی های اختصاصی از استفاده غیرمجاز از آثار متعلق به اشخاص ثالث خودداری نماید. چنانچه استفاده از نرم افزار، داده، تصویر، گزارش، استاندارد، پایگاه اطلاعاتی یا اثر متعلق به شخص ثالث ضروری باشد، شرایط مجوز آن باید رعایت شود. وجود یک منبع در دسترس عمومی به معنی فقدان حقوق مالکیت فکری نسبت به آن نیست.

### ماده ۵۵ - استفاده از منابع و ارجاعات علمی

مشاور می تواند در مطالعات خود از منابع علمی، استانداردها، آمار رسمی و چارچوب های شناخته شده استفاده نماید. در مواردی که ماهیت خروجی اقتضا کند، منابع اصلی باید به شیوه متعارف معرفی شوند. استفاده از یک نظریه، روش یا مفهوم عمومی نباید به گونه ای ارائه شود که کارفرما یا مشاور مالک انحصاری آن معرفی گردد.

### ماده ۵۶ - داده های شخصی

در صورتی که اجرای پروژه مستلزم پردازش اطلاعات شخصی کارکنان، مشتریان یا سایر اشخاص باشد، طرفین موظف اند اطلاعات را صرفاً در حدود نیاز پروژه و مقررات قابل اعمال مورد استفاده قرار دهند. مشاور نباید داده شخصی دریافت شده را برای اهداف مستقل تبلیغاتی، تجاری یا غیرمرتبط با پروژه استفاده نماید. در صورت امکان، تحلیل های آماری باید بر داده های تجمیعی یا ناشناس شده مبتنی گردد.

## ماده ۵۷ - ابزارهای دیجیتالی و سامانه‌های تحلیلی

در صورت استفاده از نرم‌افزارها، سامانه‌های ابری، ابزارهای تحلیلی داده یا سامانه‌های هوشمند در اجرای پروژه، مشاور باید متناسب با حساسیت اطلاعات، ملاحظات محرمانگی و امنیت را رعایت کند. ورود اطلاعات محرمانه کارفرما به خدمات برخط اشخاص ثالث، در صورتی که ممکن است موجب انتقال یا ذخیره اطلاعات خارج از محیط مورد توافق شود، باید با سیاست‌های امنیتی پروژه سازگار باشد. کارفرما می‌تواند برای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محدودیت‌های خاصی در پیوست امنیت اطلاعات مقرر نماید.

## ماده ۵۸ - تضمین حسن انجام تعهدات

در صورت توافق طرفین، مشاور برای تضمین حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه/چک/سفته به مبلغ ..... ریال یا معادل ..... درصد مبلغ قرارداد ارائه خواهد نمود. تضمین صرفاً برای مطالبات مستند ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی قابل استفاده است. کارفرما نمی‌تواند بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی و صرفاً به دلیل اختلاف نظر درباره یک تحلیل تخصصی، تضمین را ضبط نماید. تضمین پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف مطالبات متقابل، طبق شرایط قرارداد مسترد خواهد شد.

## ماده ۵۹ - مسئولیت قراردادی

هر یک از طرفین در برابر خسارت مستقیمی که بر اثر نقض قابل انتساب تعهدات قراردادی خود به طرف دیگر وارد کند، مطابق قرارداد و قوانین حاکم مسئول خواهد بود. مطالبه خسارت منوط به وجود رابطه قابل اثبات میان تخلف و زیان مورد مطالبه است. طرف زیان‌دیده نیز مکلف است اقدامات متعارف و ممکن را برای جلوگیری از افزایش غیرضروری خسارت انجام دهد.

## ماده ۶۰ - محدودیت مسئولیت مشاور



جز در موارد عمد، تقلب، نقض آگاهانه محرمانگی یا مواردی که محدود نمودن مسئولیت به موجب قانون مجاز نیست، مسئولیت مالی مشاور بابت خسارات مستقیم ناشی از اجرای قرارداد حداکثر تا مبلغ ..... تعیین می‌شود. این ماده باید با توجه به ماهیت و ارزش پروژه تکمیل شود و درج سقف مسئولیت نباید به نحوی تفسیر گردد که مشاور را از انجام تعهدات اصلی خود معاف کند. مشاور نسبت به آثار تصمیماتی که کارفرما بر اساس اطلاعات ناقص ارائه شده از سوی خود، تغییر شرایط پس از تاریخ گزارش یا استفاده از گزارش خارج از هدف مقرر اتخاذ کرده است، فقط در حدود تقصیر قابل انتساب خود مسئول خواهد بود.

#### **ماده ۶۱ - عدم مسئولیت نسبت به استفاده خارج از هدف**

گزارش‌ها و توصیه‌های مشاور برای اهداف تعیین شده در این قرارداد تهیه می‌شوند. استفاده از آنها برای موضوعی ماهیتاً متفاوت، دوره زمانی دیگر یا توسط شخص ثالثی که شرایط و فرضیات پروژه درباره وی صدق نمی‌کند، بدون بررسی مجدد ممکن است نتایج نامناسب ایجاد نماید. مشاور نسبت به چنین استفاده‌ای، جز در حدود مسئولیتی که قانون الزاماً مقرر کرده باشد، تعهدی نخواهد داشت.

#### **ماده ۶۲ - بیمه و الزامات قانونی نیروی انسانی**

مشاور مسئول انجام تکالیف قانونی مربوط به کارکنان و عوامل تحت مدیریت خود، از جمله الزامات بیمه‌ای و مالیاتی قابل اعمال است. چنانچه مطابق مقررات مربوط، کارفرما مکلف به نگهداری بخشی از مطالبات یا اخذ مفاصاحساب باشد، اقدامات لازم مطابق قانون انجام خواهد شد. هیچ شرط قراردادی نباید به عنوان وسیله‌ای برای اسقاط تکالیف آمره قانونی طرفین تفسیر شود.

#### **ماده ۶۳ - منع واگذاری کلی قرارداد**

مشاور نمی‌تواند بدون موافقت کتبی کارفرما اجرای تمام قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید. استفاده از متخصصان یا پیمانکاران فرعی برای بخش‌های تخصصی، در حدود ماده ۲۴، واگذاری کلی قرارداد محسوب نمی‌شود. در هر حال، مسئولیت مشاور در برابر کارفرما نسبت به خدمات واگذار شده به عوامل فرعی باقی خواهد ماند.

#### ماده ۶۴ - همکاری با مشاوران دیگر

کارفرما می‌تواند برای موضوعات خارج از دامنه این قرارداد از مشاوران دیگر استفاده نماید. در صورت وجود ارتباط میان خدمات آنان و پروژه حاضر، طرفین باید برای جلوگیری از تعارض، دوباره کاری و اختلال در برنامه زمانی، سازوکار هماهنگی مناسبی ایجاد نمایند. مشاور مسئول صحت کار متخصص مستقلی که مستقیماً توسط کارفرما انتخاب شده نیست، مگر آنکه مسئولیت بررسی آن صریحاً جزء خدمات وی باشد.

#### ماده ۶۵ - جلسات و صورت جلسات

جلسات مهم پروژه حسب ضرورت صورت جلسه می‌شوند. صورت جلسه باید حتی‌الامکان شامل تاریخ، حاضران، موضوعات اصلی، تصمیمات، مسئول اقدامات و مهلت انجام آنها باشد. صورت جلسه‌ای که متضمن تغییر مبلغ، مدت یا دامنه اصلی قرارداد باشد صرفاً در صورتی اثر اصلاح قرارداد خواهد داشت که توسط اشخاص دارای اختیار لازم تأیید شده باشد.

#### ماده ۶۶ - سوابق تصمیمات

برای پروژه‌های بلندمدت، طرفین می‌توانند «دفتر تصمیمات پروژه» یا سامانه مشابهی ایجاد کنند که در آن تصمیمات مهم، تغییر فرضیات، تأیید مراحل و درخواست‌های تغییر ثبت شود. ثبت منظم تصمیمات برای جلوگیری از اختلاف دوباره مبانی تهیه خروجی‌های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

## ماده ۶۷ - تأخیر مشاور

چنانچه مشاور بدون عذر موجه و به علت قابل انتساب به خود از برنامه زمانی قطعی عقب بماند، کارفرما ابتدا اخطار کتبی صادر و مهلت متناسبی برای جبران تأخیر تعیین می‌کند. در صورت استمرار تأخیر، آثار آن مطابق شرایط خصوصی، از جمله وجه التزام مورد توافق، قابل اعمال خواهد بود. میزان وجه التزام تأخیر در صورت توافق: برای هر روز/هفته تأخیر مبلغ ..... ریال، حداکثر تا ..... درصد مبلغ بخش متأخر.

## ماده ۶۸ - تأخیر متناسب به کارفرما

چنانچه تأخیر در پروژه ناشی از عدم تحویل اطلاعات، عدم دسترسی به افراد کلیدی، تأخیر در اعلام نظر، تغییر مکرر تصمیمات یا سایر عوامل متناسب به کارفرما باشد، مدت اجرای پروژه متناسب با اثر واقعی تأخیر قابل تمدید خواهد بود. اگر تأخیر موجب تحمیل هزینه اضافی قابل توجه به مشاور گردد، آثار مالی آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

## ماده ۶۹ - اخطار و فرصت رفع تخلف

جز در مواردی که ادامه قرارداد قانوناً یا عملاً ناممکن باشد یا تخلف ماهیتاً قابل جبران نباشد، طرف مدعی تخلف باید موضوع را به صورت کتبی اعلام و حداقل ..... روز کاری برای رفع آن فرصت دهد. در صورت رفع تخلف در مهلت مقرر، صرف وقوع تخلف سابق موجب حق خاتمه قرارداد نخواهد بود، مگر آنکه خسارت مستقلاً ایجاد شده باشد.

## ماده ۷۰ - تعلیق خدمات

کارفرما می‌تواند در صورت وجود ضرورت اجرایی، مالی، مدیریتی یا سازمانی، تمام یا بخشی از خدمات مشاور را به‌طور موقت تعلیق نماید.

- ۱-۷۰. دستور تعلیق باید حتی الامکان کتبی، دارای تاریخ شروع و مشخص کننده محدوده خدمات تعلیق شده باشد.
- ۲-۷۰. مشاور موظف است پس از دریافت دستور تعلیق، اقدامات لازم برای حفاظت از اسناد، داده‌ها و خروجی‌های نیمه‌تمام را انجام دهد و از ایجاد هزینه‌های غیرضروری خودداری نماید.
- ۳-۷۰. اگر تعلیق ناشی از تقصیر مشاور نباشد و موجب تحمیل هزینه قابل اثبات برای حفظ تیم یا زیرساخت‌های پروژه شود، آثار مالی آن حسب توافق طرفین تعیین خواهد شد.
- ۴-۷۰. اگر تعلیق بیش از ..... روز ادامه یابد، طرفین موظف‌اند درباره ادامه، اصلاح یا خاتمه قرارداد تصمیم‌گیری نمایند.

#### ماده ۷۱ - تعلیق خدمات توسط مشاور

در صورتی که کارفرما مطالبات قطعی و سررسیدشده مشاور را برای مدت بیش از ..... روز پس از اخطار کتبی پرداخت نکند، مشاور می‌تواند خدمات غیرضروری را تا زمان تعیین تکلیف مطالبات تعلیق نماید. مشاور باید پیش از تعلیق، مهلت متناسب برای پرداخت تعیین و آثار احتمالی توقف خدمات را به کارفرما اعلام نماید. تعلیق نباید به نحوی انجام شود که بدون ضرورت موجب از بین رفتن اسناد، داده‌ها یا خروجی‌های پروژه گردد.

#### ماده ۷۲ - تغییر قوانین و شرایط حاکم

چنانچه پس از انعقاد قرارداد، تغییر در قوانین، مقررات، الزامات رسمی، استانداردهای اجباری یا سیاست‌های حاکمیتی موجب تغییر اساسی در نحوه اجرای خدمات شود، طرفین آثار آن را بر مدت، هزینه و دامنه قرارداد بررسی خواهند کرد. در صورت نیاز به خدمات جدید برای انطباق با مقررات جدید، این خدمات می‌تواند در قالب الحاقیه یا دستور تغییر تعریف شود.

#### ماده ۷۳ - فورس‌ماژور

هرگاه حادثه‌ای خارج از کنترل متعارف طرف متعهد، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را موقتاً یا دائماً غیرممکن سازد، تعهدات متأثر از حادثه حسب مورد معلق خواهد شد. مصادیق می‌تواند شامل حوادث طبیعی شدید، جنگ، اختلالات گسترده زیرساختی، ممنوعیت‌های الزام‌آور قانونی یا سایر وقایع مشابه باشد. طرف متأثر موظف است در اولین فرصت، وقوع حادثه و آثار آن را به طرف دیگر اطلاع دهد و اقدامات متعارف برای کاهش آثار را انجام دهد. اگر وضعیت بیش از ..... روز ادامه یابد و ادامه قرارداد عملاً فاقد امکان منطقی باشد، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست خاتمه قرارداد را مطرح نماید.

#### ماده ۷۴ - خاتمه با توافق طرفین

طرفین می‌توانند در هر زمان با توافق کتبی، تمام یا بخشی از قرارداد را خاتمه دهند. در سند خاتمه باید حداقل موارد زیر تعیین تکلیف شود:

وضعیت خدمات انجام‌شده؛ خروجی‌های تحویلی و نیمه‌تمام؛ مطالبات طرفین؛ هزینه‌های قطعی شده؛ نحوه تحویل اطلاعات؛ و تعهدات باقی‌مانده پس از خاتمه.

#### ماده ۷۵ - فسخ توسط کارفرما

کارفرما در صورت وقوع تخلف اساسی از سوی مشاور و عدم رفع آن در مهلت مقرر ماده ۶۹، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. موارد زیر حسب شدت می‌تواند از مصادیق تخلف اساسی مشاور باشد:

۱. ترک مستمر و غیرموجه خدمات؛
۲. عدم تحویل مکرر خروجی‌های اصلی بدون دلیل موجه؛
۳. نقض جدی محرمانگی؛
۴. ارائه آگاهانه اطلاعات خلاف واقع یا گزارش گمراه‌کننده؛

۵. واگذاری کلی قرارداد بدون مجوز؛

۶. تعارض منافع پنهان و مؤثر؛

۷. سوءاستفاده از اطلاعات یا دارایی های کارفرما؛

۸. سایر نقض های اساسی قرارداد.

اعلام فسخ باید کتبی و متضمن ذکر مبنای قراردادی آن باشد.

### **ماده ۷۶ - فسخ توسط مشاور**

مشاور نیز در موارد زیر، پس از اخطار و اعطای مهلت متعارف، حق فسخ خواهد داشت:

۱. عدم پرداخت طولانی مطالبات قطعی؛

۲. امتناع مستمر کارفرما از ارائه اطلاعات یا دسترسی های اساسی به نحوی که ادامه کار ممکن نباشد؛

۳. الزام مشاور به اقدام غیرقانونی یا خلاف اصول حرفه ای؛

۴. نقض جدی تعهد محرمانگی نسبت به اطلاعات مشاور؛

۵. تعلیق طولانی بدون تعیین تکلیف؛

۶. سایر نقض های اساسی تعهدات کارفرما.

### **ماده ۷۷ - خاتمه بدون تقصیر**

در صورت پیش بینی در شرایط خصوصی، هر یک از طرفین می تواند بدون استناد به تخلف طرف مقابل و با اعلام

کتبی حداقل ..... روز پیش از تاریخ موردنظر، قرارداد را خاتمه دهد.

در این حالت، کارفرما موظف است حق الزحمه خدمات انجام شده و هزینه‌های مورد تأیید تا تاریخ خاتمه را پرداخت نماید. مشاور نیز موظف است وضعیت خدمات و اسناد موجود را به نحو منظم تحویل دهد.

## **ماده ۷۸ - آثار فسخ یا خاتمه**

پس از فسخ یا خاتمه قرارداد:

۱. مشاور باید خدمات جدید را متوقف کند، مگر در حدی که برای حفاظت از منافع طرفین ضرورت دارد.
۲. اسناد و اطلاعات متعلق به کارفرما حسب درخواست مسترد می‌شود.
۳. مشاور باید فهرستی از خروجی‌های کامل و نیمه تمام ارائه نماید.
۴. کارفرما موظف است مطالبات بدون اختلاف مشاور را پس از کسر مطالبات قطعی خود پرداخت کند.
۵. تعهدات محرمانگی، حقوق مالکیت فکری، مسئولیت‌های باقی مانده و حل اختلاف حسب ماهیت ادامه خواهد یافت.

## **ماده ۷۹ - خروجی‌های نیمه تمام**

در صورت خاتمه پیش از اتمام پروژه، مشاور موظف است خروجی‌های در حال تهیه را در همان وضعیت موجود، همراه با توضیح میزان پیشرفت و محدودیت‌های آنها به کارفرما تحویل دهد. کارفرما نباید خروجی نیمه تمام را به عنوان گزارش نهایی یا نظر قطعی مشاور معرفی کند، مگر پس از تکمیل یا تأیید جداگانه.

## **ماده ۸۰ - تسویه حساب نهایی**

پس از پایان خدمات، مشاور ظرف ..... روز صورت حساب نهایی را ارائه خواهد کرد. صورت حساب باید شامل:

حق الزحمه مراحل انجام شده؛ هزینه‌های مورد تأیید؛ پیش پرداخت؛ کسورات؛ و سایر مطالبات قراردادی باشد. کارفرما موظف است ظرف ..... روز اقلام مورد اختلاف را به صورت مشخص اعلام نماید. بخش بدون اختلاف باید در موعد مقرر پرداخت شود.

## **ماده ۸۱ - استرداد اسناد و تجهیزات**

در پایان قرارداد، هر یک از طرفین موظف است اسناد، تجهیزات، دسترسی‌ها، حساب‌های کاربری یا سایر اموال متعلق به طرف دیگر را که صرفاً برای اجرای پروژه دریافت کرده است، حسب درخواست مسترد یا غیرفعال نماید. مشاور می‌تواند در حدود قوانین، نسخه‌ای از اسناد مورد نیاز برای اثبات انجام خدمات یا دفاع از حقوق قراردادی خود نگهداری کند، مشروط بر رعایت محرمانگی.

## **ماده ۸۲ - عدم جذب مستقیم نیروهای کلیدی**

در صورت توافق طرفین، کارفرما و مشاور متعهد می‌شوند تا مدت ..... ماه پس از خاتمه قرارداد، بدون رضایت کتبی طرف مقابل، کارکنان کلیدی معرفی شده در پروژه را مستقیماً به استخدام خود درنیاورند یا برای انتقال آنها اقدام هدفمند ننمایند. این شرط شامل درخواست‌های عمومی استخدامی یا اشخاصی که مستقل و بدون اقدام طرف مقابل مراجعه می‌کنند نخواهد بود. این ماده فقط در صورت انتخاب و تکمیل در شرایط خصوصی لازم‌الاجرا خواهد بود.

## **ماده ۸۳ - حل اختلاف مرحله‌ای**

در صورت بروز اختلاف، طرفین ابتدا تلاش خواهند کرد از طریق مذاکره مستقیم موضوع را حل نمایند. اگر ظرف ..... روز توافق حاصل نشود، موضوع به مدیران ارشد طرفین ارجاع خواهد شد. در اختلافات تخصصی یا مالی، طرفین می‌توانند پیش از مراجعه به مرجع نهایی، از نظر کارشناس مرضی‌الطرفین استفاده نمایند. ارجاع به کارشناس مانع استفاده از سایر حقوق قانونی طرفین نخواهد بود، مگر آنکه کتبی خلاف آن توافق شده باشد.



## ماده ۸۴ - مرجع نهایی حل اختلاف

در صورت عدم حصول توافق، اختلاف حسب گزینه انتخابی طرفین:

□ در مراجع قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران؛

□ از طریق داوری

حل خواهد شد. در صورت انتخاب داوری، مشخصات زیر باید تکمیل شود:

داور یا سازوکار تعیین داور.....

تعداد داوران.....:

محل داوری.....

مدت داوری: ..... ماه.

## ماده ۸۵ - قانون حاکم

این قرارداد تابع قوانین و مقررات لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. در موارد سکوت قرارداد، قواعد عمومی قراردادها و سایر مقررات مرتبط حسب موضوع اعمال خواهد شد.

## ماده ۸۶ - اقامتگاه قراردادی

نشانی‌های مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می‌شود. هر یک از طرفین موظف است تغییر نشانی را ظرف ..... روز کاری کتباً اعلام نماید. تا پیش از اعلام تغییر، مکاتبات ارسال شده به نشانی قبلی در حدود قانون و توافق طرفین معتبر تلقی خواهد شد.

## ماده ۸۷ - ابلاغ و مکاتبات الکترونیکی

طرفین می‌توانند برای مکاتبات اجرایی از پست الکترونیکی، سامانه مدیریت پروژه یا سایر ابزارهای دیجیتال مورد توافق استفاده نمایند.

نشانی الکترونیکی رسمی کارفرما.....

نشانی الکترونیکی رسمی مشاور.....

اخطارهای مربوط به فسخ، تعلیق، تغییر اساسی قرارداد و مطالبات مهم باید از روش قابل اثبات ارسال شود.

## ماده ۸۸ - تمامیت قرارداد

این قرارداد به همراه پیوست‌ها، الحاقیه‌ها و دستورهای تغییر معتبر، مجموعه توافق طرفین درباره موضوع خدمات را تشکیل می‌دهد. مذاکرات، مکاتبات یا توافقات پیشین صرفاً در صورتی اثر قراردادی دارند که در اسناد معتبر این قرارداد منعکس شده باشند.

## ماده ۸۹ - سلسله مراتب اسناد

در صورت تعارض میان اسناد قرارداد، ترتیب اولویت به شرح زیر خواهد بود:

۱. الحاقیه‌های مؤخر؛

۲. شرایط خصوصی؛

۳. متن اصلی قرارداد؛

۴. شرح خدمات؛

۵. برنامه زمان‌بندی؛

۶. جدول مالی؛

۷. صورت جلسات و سایر اسناد اجرایی.

طرفین می توانند در شرایط خصوصی ترتیب دیگری تعیین نمایند.

### ماده ۹۰ - قابلیت تفکیک شروط

چنانچه تمام یا بخشی از یکی از شروط قرارداد به موجب قانون یا تصمیم مرجع صالح غیر قابل اجرا شناخته شود، سایر شروط مستقل تا حد امکان معتبر باقی خواهند ماند. طرفین می توانند شرط معتبر دیگری را که نزدیک ترین اثر قانونی به قصد اولیه داشته باشد جایگزین نمایند.

### ماده ۹۱ - عدم اسقاط ضمنی حقوق

عدم اعمال یا تأخیر در اعمال یک حق قراردادی به تنهایی به معنای اسقاط آن حق نیست. اسقاط حق باید به نحو روشن و قابل اثبات انجام شود.

### ماده ۹۲ - اصلاح قرارداد

هرگونه اصلاح در موضوع، مبلغ، مدت، دامنه خدمات، مالکیت خروجی ها یا سایر شرایط اساسی قرارداد باید به صورت کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار طرفین تأیید گردد.

### ماده ۹۳ - نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۹۳ ماده و ..... پیوست در ..... نسخه متحدالمتن تنظیم و در تاریخ ..... امضا گردید و تمام نسخه ها دارای اعتبار یکسان خواهند بود. طرفین اعلام می کنند مفاد قرارداد را مطالعه کرده و با اطلاع از آثار حقوقی آن، قرارداد را با اراده و اختیار پذیرفته اند.

## کارفرما

نام/نام شخص حقوقی.....:

نماینده مجاز.....:

سمت.....:

تاریخ.....:

مهر و امضا:

## مشاور

نام/نام شخص حقوقی.....:

نماینده مجاز.....:

سمت.....:

تاریخ.....:

مهر و امضا:

## پیوست شماره ۱ - شرح تفصیلی خدمات

این پیوست برای هر پروژه تکمیل می شود و حداقل باید شامل این بخش ها باشد:

**الف - محدوده مطالعات:** شرکت / واحدها / بازارها / فعالیت هایی که موضوع مطالعه هستند.

**ب - مرحله شناخت:** فهرست اسناد، مصاحبه ها، تحلیل ها و مطالعات مورد نیاز.

**پ - تحلیل راهبردی:** روش ها و موضوعات تحلیلی مورد توافق.

**ت - خروجی های اصلی:** عنوان، قالب، زبان و سطح جزئیات هر خروجی.

**ث - خدمات اجرایی:** در صورت وجود، حدود همراهی مشاور پس از تدوین برنامه.

**ج - موارد خارج از دامنه:** خدماتی که صراحتاً جزء قرارداد نیستند.

DADYAR.ORG